Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Vara Única da Comarca de Sairé

Av Sete de Setembro, 01, Centro, SAIRÉ - PE - CEP: 55695-000 - F:(81) 37481913

Processo nº 0000222-29.2019.8.17.3210

REPRESENTANTE: ANA MARIA DA SILVA FERREIRA

REU: MUNICIPIO DE SAIRE

SENTENÇA

Relatório

Vistos, etc.

ANA MARIA DA SILVA FERREIRA, qualificada na inicial, por intermédio da Defensoria Pública, ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência em face do **MUNICÍPIO DE SAIRÉ**, objetivando a condenação do réu na obrigação de fazer consistente no fornecimento mensal dos alimentos e suplementos alimentares indicados no documento ID 51559814.

Narra a atrial, em síntese, que a autora, após se submeter a tratamento cirúrgico para retirada de tumor, está fazendo tratamento no Hospital doh Câncer de Pernambuco e se encontra desnutrida conforme parâmetros antropométricos, razão pela qual se faz necessário o consumo dos alimentos e suplementos alimentares supramencionados que compõem a dieta da demandante visando a melhora do seu estado nutricional. No entanto, não tem condições financeiras para custear a compra dos alimentos e suplementos alimentares. Aduz que se dirigiu à Secretaria Municipal de Saúde para solicitar os alimentos e suplementos alimentares, tendo sido seu pedido inicialmente atendido, porém atualmente vem recebendo apenas o suplemento alimentar.

A atrial foi instruída com documentos.

A tutela de urgência foi deferida (Decisão ID 51592226).

A parte ré apresentou contestação (Petição ID 54031703). Preliminarmente, aduziu que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, haja vista que o insumo pleiteado pelo autor não se encontra elencado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do Ministério da Saúde, de forma que, em tal hipótese, compete ao Estado de Pernambuco o fornecimento do insumo. Arguiu também a incompetência da Justiça Estadual para o processo e julgamento da demanda, haja vista o interesse da União em intervir na lide. No mérito, aduziu, em síntese, que: a) o direito à saúde sofre restrições, consubstanciadas na reserva do financeiramente possível; b) o acolhimento do pedido implica também invasão do Poder Judiciário na esfera de Poder Executivo, violando assim o princípio da separação dos Poderes; d) se faz necessária uma divisão com os demais entes federativos no fornecimento do restante do insumo pleiteado.

Réplica conforme petição ID 60327484.

O autor não postulou a produção de outras provas, além da documental (Petição ID 60597146).

O réu, por outro lado, postulou a produção de prova pericial (Petição ID 67151940).

Em atenção aos princípios da adequação e da celeridade processual, visando a atender ao requerimento de realização de perícia feito pelo réu, a autora foi intimada para demonstrar "mediante laudo médico atualizado, que continua necessitando, mensal e continuamente, da manutenção dos alimentos e dos suplementos alimentares indicados no documento ID 51559814 – Pág. 2, na(s) quantidade(s) e na(s) forma(s) postuladas na inicial". No entanto, quedou-se inerte, conforme Certidão ID 72839784.

É o relatório. DECIDO.

Fundamentação

Inicialmente, antes de entrar no mérito, passo a analisar as preliminares levantadas pela parte ré.

Como cediço, o Sistema Único de Saúde – SUS é composto pela União, Estados-Membros e Municípios, sendo, pois, a responsabilidade dos entes integrantes do referido Sistema, solidária, podendo qualquer deles, isolada ou conjuntamente, ser demandado judicialmente para assegurar o direito à saúde.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)**.** FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO QUE NÃO LOGRA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Sendo o Sistema Único de Saúde (SUS) composto pela União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios**,** impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária dos aludidos entes federativos, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para figurar no polo passivo das demandas que objetivam assegurar o acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros. 2. Mantém-se na íntegra a decisão agravada quando não infirmados seus fundamentos. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 886974/SC; AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2007/0074435-6; Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA; Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA; Data do Julgamento: 20/09/2007; Data da Publicação/Fonte: DJ 29.10.2007 p. 208).

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUS. LEGITIMIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, ESTADO E DA UNIÃO. ARTS. 196 E 198, §1º DA CF/88. I – É da competência solidária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a responsabilidade pela prestação do serviço de saúde à população, sendo o Sistema Único de Saúde composto pelos referidos entes, conforme pode se depreender do disposto nos arts. 196 e 198, §1º, da Constituição Federal. II – Recurso Especial Improvido. (Resp. n. 773.657/RS, Primeira Turma, Relator: Ministro Francisco Falcão, DJ de 19.12.2005).

Em igual sentido, tem decidido o E. TJPE:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO, PELO ESTADO DE PERNAMBUCO, DE MEDICAMENTO ESPECÍFICO. ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO ENTRE O ESTADO, A UNIÃO, O MUNICÍPIO ONDE RESIDE O IMPETRANTE E A UNIÃO. DESCABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ATO COATOR E DA ALEGADA NEGATIVA AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. INOCORRÊNCIA. RELEVÂNCIA DO BEM TUTELADO (SAÚDE/VIDA DA IMPETRANTE) A SUPLANTAR O RIGOR FORMAL DA LEI MANDAMENTAL. APLICAÇÃO, À ESPÉCIE, DO ART. 334, I DO CPC. 1. O fato de o Estado integrar o SUS não lhe retira a autonomia na aplicação dos recursos repassados à saúde, pelo que não há falar em formação de litisconsórcio passivo necessário entre o Estado, a União e o Município na demanda que visa a compelir o Secretário Estadual de Saúde a fornecer medicamento de que necessita o paciente para a sua sobrevivência. Ademais, sendo comum o dever de prestar assistência à saúde, a obrigação é solidária, podendo ser exigida de qualquer dos entes federativos, inclusive da Unidade da Federação onde reside o impetrante da ação mandamental, sendo competente, nesse caso, a justiça estadual. 2. A instrução do mandamus com o laudo médico descritivo do tratamento que deve ser ministrado à pessoa necessitada, firmado por médica especialista, regularmente inscrita no CRM, aliada ao fato notório da negativa sistemática do Estado em fornecer o medicamento - o que enseja a aplicação do disposto no art. 334, I do CPC -, satisfaz, no caso concreto, o requisito de pré-constituição probatória inerente à ação de mandado de segurança, a par da necessidade de priorizar a vida e a saúde da impetrante em detrimento do rigor formal da lei mandamental. (Agravo Regimental 128508-1/01, Relator: Alberto Nogueira Virgínio; Órgão Julgador: 2º Grupo de Câmaras Cíveis; Data do Julgamento: 12.04.2006, Publicação 92).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL- MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO- LIMINAR CONCEDIDA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO- AGRAVO REGIMENTAL- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL EM FACE DA SÚMULA 622 DO STF- REJEITADA- PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL- REJEITADA- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS E CONSEQÜENTE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTE JUÍZO- REJEITADA- MÉRITO- DECIDIU-SE REJEITAR O AGRAVO INTERPOSTO, À UNANIMIDADE. 1-Preliminar de não conhecimento do Agravo Regimental em face da Súmula 622 do STF - Inaplicabilidade da Súmula 622 do STF aos Tribunais Regionais Federais e Tribunais dos Estados. A garantia do duplo grau de jurisdição como um dos aspectos do acesso à justiça, exige necessariamente a possibilidade de apreciação por um órgão colegiado, portanto, preliminar rejeitada. 2-Preliminar de falta de interesse processual - Havia justo receio da impetrante em ver denegado o fornecimento do medicamento que, além de não se encontrar incluído no rol da Portaria 1318/2003, há inúmeros precedentes de pacientes que embora sofrendo da mesma enfermidade tiveram que se submeter a demanda judicial para obtenção gratuita do mesmo. Preliminar rejeitada. 3- Preliminar de ausência de citação dos litisconsortes passivos necessários e consequente incompetência absoluta deste juízo - A Carta Magna em seu art. 23, II estabelece ser competência administrativa comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios cuidar da saúde de seus cidadãos, sendo obrigação solidária de todos os Entes Federativos. Não há o que se falar em 0litisconsórcio necessário. Preliminar rejeitada. 4- Mérito - A não concessão da liminar pretendida no mandado de segurança ocasionaria prejuízos irreparáveis à saúde da impetrante. Rejeição do Agravo, à unanimidade. (Agravo Regimental 133426-7/01, Relator: Antônio Fernando de Araújo Martins; Órgão Julgador: 2º Grupo de Câmaras Cíveis; Data do Julgamento: 15.02.2006, Publicação 59).

A distribuição de atribuições entre os entes federativas por diplomas normativos infraconstitucionais, no caso a Lei n. 8.080/90, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente. A Lei do SUS, não é inconstitucional, mas seus dispositivos distribuidores de competência têm incidência apenas quanto aos integrantes do sistema. Os cidadãos não são atingidos por essas normas, podendo demandar o cumprimento do dever constitucional da União, dos Estados-membros e dos Municípios, individual ou conjuntamente, como permitido pela relação de solidariedade entre eles existente

Nessa senda, como o autor pode demandar qualquer dos entes federativos, isolada ou conjuntamente, a pretensão de que a União integre a lide, com deslocamento da competência para a Justiça Federal, é descabida, mostrando-se inadequada, sobretudo opor obstáculo inútil ao cidadão que busca garantir seu direito fundamental à saúde.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CHAMAMENTO DA UNIÃO. INADEQUAÇÃO. VIOLAÇÃO A SÚMULA N. 150/STJ. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO LOCAL COM FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 126/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. O entendimento jurisprudencial do STJ é no sentido de que o chamamento ao processo (art. 77, III, do CPC) não é adequado às ações que tratam de fornecimento de medicamentos. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1249125/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21/06/2011; REsp 1125537/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 24/03/2010; AgRg no Ag 1331775/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/02/2011; AgRg no REsp 1009622/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14/09/2010. Precedente do STF: RE 607381 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-116. 2. Inocorrência de afronta à Súmula n. 150/STJ, uma vez que a Corte local foi cristalina ao consignar que a União não faz parte da lide e sequer demostrou interesse em dela participar. 3. Não obstante à alegada violação do artigo 77, III, do CPC, acerca do chamamento ao processo da União e do município em razão da competência para o fornecimento de medicamentos, o recorrente deixou de interpor, simultaneamente ao especial, recurso extraordinário contra o acórdão recorrido, uma vez que essa questão foi analisada pela Corte a quo sob o enfoque constitucional. Aplicação do entendimento contido na Súmula n. 126/STJ. 4. Inexistência de cerceamento de defesa, pois a revisão do entendimento externado pelo Tribunal de origem, no sentido de que o conjunto probatório dos autos era suficiente ao julgamento da demanda, não pode ser realizada sem um reexame das provas, o que não é adequado em sede de recurso especial, conforme entendimento contido na Súmula n. 7 do STJ. Precedentes: AgRg no REsp 1092657/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 12/04/2011; AgRg no REsp 1143250/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 04/10/2011; AgRg no AgRg no AREsp 1.716/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 05/09/2011. 5. Agravo regimental não provido (AgRg no Ag 1310184/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 09/04/2012).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA CONTRA O ESTADO DE SANTA CATARINA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MITIGAÇÃO DA REGRA DE RETENÇÃO PREVISTA NO ART. 542, § 3º, DO CPC. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO. DESNECESSIDADE E INADEQUAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ E DO STF. 1. Trata-se de discussão a respeito da necessidade de chamar ao processo a União Federal para integrar a lide referente à ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, na qual se postula o fornecimento de medicamentos a pessoa enferma (diabetes mellitus e neuropatia periférica dolorosa). 2. A controvérsia objeto do recurso especial não está submetida ao rito dos recursos repetitivos. No caso dos autos, não se discute, propriamente, a existência de solidariedade entre os entes federativos para o fornecimento de medicamento, mas o suposto direito de o Estado chamar ao processo a União. Nesse sentido: AREsp 44.272/RS, rel. Ministro Humberto Martins; AREsp 47.272/RS, rel. Ministro Humberto Martins; AREsp 31.779/SC, rel. Ministro Castro Meira; AREsp 29.153/SC, rel. Ministro Castro Meira; AREsp 22.971, rel. Ministro Benedito Gonçalves; AREsp 13.328, rel. Ministro Benedito Gonçalves. 3. É pacífico entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o chamamento ao processo não é adequado às ações que tratam de fornecimento de medicamentos. Precedentes: AgRg no REsp 1249125/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21/06/2011; AgRg no Ag 1331775/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/02/2011; AgRg no REsp 1009622/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14/09/2010; AgRg no REsp 1.009.622/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14.9.2010; REsp 1.125.537/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 24.3.2010. 4. Entendimento esse que também é compartilhado pelo Supremo Tribunal Federal, a exemplo do que fora decidido por ocasião do julgamento do RE 607381, no qual se concluiu que o chamamento ao processo da União Federal, nas ações movidas contra Estados e que visam o fornecimento de medicamentos, é medida inútil e protelatória, porquanto "o objetivo do chamamento ao processo é garantir ao devedor solidário o direito de regresso caso seja perdedor da demanda; configura atalho processual para se exigir dos demais co-devedores o pagamento de suas respectivas cotas da dívida. Contudo, in casu, não há se falar em direito de regresso, pois, mesmo que a União integre o feito em comunhão com o Estado, caso saiam perdedores da demanda, o Estado de Santa Catarina arcará sozinho com o ônus do fornecimento do medicamento requerido, pois essa foi a escolha da autora da ação" (RE 607381 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-116). 5. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp 28.718/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 30/09/2011).

Igualmente, ante a responsabilidade solidária dos entes federativos, o réu é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Por tais motivos, afasto as preliminares de incompetência do juízo e ilegitimidade passiva, arguidas pela ré.

Passo ao exame do mérito.

É cediço que o Estado (*lato sensu*) tem o dever de proporcionar àqueles que necessitam o fornecimento de medicamentos/insumos/tratamentos imprescindíveis à manutenção de sua saúde física e mental.

Essa compreensão tem o respaldo do artigo 196 da Constituição Federal, *verbis*:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Comentando esse preceito constitucional, adverte José Afonso da Silva:

"A saúde é concebida como direito de todos e dever do Estado, que a deve garantir mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos. O direito à saúde rege-se pelos princípios da universalidade e de igualdade de acesso às ações e serviços que a promovem, protegem e recuperem. As ações e serviços de saúde são de relevância pública, por isso ficam inteiramente sujeitos a regulamentação, fiscalização e controle do Poder Público, nos termos da lei, a que cabe executá-las diretamente ou por terceiros, pessoas físicas ou jurídicas de direito privado" (Curso de Direito Constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 806).

Nesse sentido, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal:

E M E N T A: PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, A PESSOAS CARENTES, DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS À PRESERVAÇÃO DE SUA VIDA E/OU DE SUA SAÚDE: UM DEVER CONSTITUCIONAL QUE O ESTADO NÃO PODE DEIXAR DE CUMPRIR. - O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, "caput", e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF. MULTA E EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER. - O abuso do direito de recorrer - por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual - constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitima a imposição de multa. A multa a que se refere o art. 557, § 2º, do CPC possui função inibitória, pois visa a impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a obstar a indevida utilização do processo como instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de interesses. Precedentes (RE 393175 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524).

Acerca do tema, o E. TJPE tem decidido que é dever dos Estados-membros e dos municípios fornecer medicamentos/insumos/tratamentos, na forma prescrita pelo médico assistente, como consequência direta da obrigação do Poder Público, em qualquer de suas esferas de competência, de garantir o direito à saúde, nos exatos termos do artigo 196 da Constituição Federal e do artigo 2º da Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90), dever esse que cede apenas diante do abuso de direito, manifestado, por exemplo, quando a escolha do medicamento ou insumo obedece a meros parâmetros de conveniência do cidadão, ou diante do risco à própria saúde pessoal e pública, como no caso de medicamentos sem registro nos órgãos estatais de controle. Nesse sentido: TJ-PE - AGV: 4801843 PE, Relator: Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, Data de Julgamento: 22/08/2018, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 11/09/2018; TJ-PE - AGV: 4690691 PE, Relator: Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, Data de Julgamento: 22/08/2018, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 11/09/2018).

A jurisprudência do E. TJPE é pacífica no sentido de garantir aos mais carentes o acesso a medicamentos e tratamentos de alto custo, conforme enunciado de súmula nº 18.

Destarte, a prestação jurisdicional buscada não implica invasão na seara administrativa, haja vista que se está diante de obrigação decorrente da própria Constituição Federal. Nesse sentido: TJ-PE - APL: 4794156 PE, Relator: Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello, Data de Julgamento: 26/10/2017, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/11/2017; TJ-PE - REEX: 3764741 PE, Relator: Eudes dos Prazeres França, Data de Julgamento: 22/01/2016, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 22/02/2016.

Com efeito, *"o Judiciário, ao determinar o fornecimento de medicamento gratuito, não está formulando, tampouco criando políticas públicas voltadas à promoção, proteção ou recuperação da saúde. Está apenas determinando o cumprimento das políticas já existentes. Assim, não há afronta ao princípio da separação dos poderes (artigo 2º da Constituição)"*[1].

No mesmo sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO HUMANO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTO. APELADO PORTADOR DE ULCERA VASCULAR INFECTADA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO XARELTO 20MG. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO MEDICAMENTO COMO ÚNICA ALTERNATIVA TERAPÊUTICA PARA O MAL PORTADO PELO RECORRIDO. DESARRAZOABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA MEDICAÇÃO POR MÉDICOS ESPECIALISTAS, OS QUAIS TEM MAIOR CAPACIDADE PARA DECIDIR O MELHOR PROCEDIMENTO A SER ADOTADO PARA O TRATAMENTO DA PATOLOGIA QUE ACOMETE O APELADO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM O CUSTO DO TRATAMENTO. PRESENÇA DE VASTA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL LOCAL. SÚMULA 18 DO TJPE. MULTA APLICADA DECLARADA EXORBITANTE. INSUBSISTENTE. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNANIME. 1. A decisão fustigada encontra-se inteiramente esteada no entendimento expresso na Súmula nº 18 deste Egrégio Sodalício, segundo o qual comprovada necessidade do tratamento e a falta de condições de adquiri-lo, legitimado está o cidadão prejudicado em buscar a tutela jurisdicional, impondo-se ao Estado a obrigação de disponibilizar os meios necessários ao custeio do tratamento, consistindo este tratamento em medicamento, fornecimento de mecanismos que serão implantados, ou qualquer outra forma de fármaco que venha possibilitar a cura do cidadão, razão pela qual mostra-se apropriada sua manutenção. 2. **No que concerne, por sua vez, à alegação do apelante de que não compete ao Judiciário imiscuir-se na Administração Pública, é de se salientar que, na hipótese em apreço, na qual se verifica hialinamente uma omissão Estatal em suprir carência de ordem premente, qual seja, a garantia do direito à manutenção da vida e da saúde, impende ao Judiciário determinar o atendimento dos dispositivos constitucionais, para fins de restauração da observância da lei.** 3. Portanto, os cientistas da medicina, in casu, os médicos do autor, possuem melhores condições de indicar o tratamento adequado, sem demérito do trabalho realizado pelos consultores da Secretaria Estadual da Saúde. Ademais, não se pode correr o risco de, com a substituição de medicamentos, ou a patologia constar ou não na lista da Portaria do Ministério da Saúde, a busca pela sobrevivência do apelado, sua reivindicação para um tratamento eficaz, seja barrada, sob a alegação de que diante da incerteza do sucesso da medicação ora indicada, a melhor medida seja a negativa. Percebe-se, sem sombra de dúvidas, que a postulação do ora apelante, visa tão somente o interesse do Estado, pretendendo menor gasto com a saúde pública em detrimento da segurança e eficácia da medicação a ser fornecida ao apelado, o que é inadmissível. 4. Desnecessária a comprovação da hipossuficiência para fins de fornecimento de medicamentos, ou similares, pois se trata direito garantido constitucionalmente a todos os cidadãos de modo universal e igualitário. 5. Os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e da preservação da saúde dos cidadãos em geral (art. 6º da CF) impõem ao Estado e ao Município a obrigação de fornecer, prontamente, medicamentos necessitados, em favor de pessoa hipossuficiente, sob responsabilidade solidária dos entes públicos (art. 196 da CF). **6. Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de falta de padronização ou de inclusão dos bens em lista oficial, de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível**. 7. A multa diária estabelecida pelo togado singular para o caso de descumprimento, se mostra razoável em função da gravidade e do estágio avançado da doença que acomete o paciente ora apelado, devendo ser mantida8. Apelo não provido à unanimidade de votos (TJ-PE - APL: 5091929 PE, Relator: José Ivo de Paula Guimarães, Data de Julgamento: 06/09/2018, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/09/2018 – grifos nossos).

O dever do Município independe de os medicamentos/insumos/tratamentos fazerem parte do rol daqueles disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (Súmula 18 do TJPE).

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO IMPRESCINDÍVEL AO TRATAMENTO DE SAÚDE DO DEMANDANTE PORTADOR DE INSUFUCIÊNCIA RENAL CRÔNICA. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL PARA DETERMINAR QUE O ESTADO FORNEÇA O MEDICAMENTO KETOSTERIL. APELAÇÃO DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE QUE O MEDICAMENTO SOLICITADO NÃO CONSTA NA LISTAGEM DO SUS E DE QUE ESTADO DISPÕE DE OUTROS MEDICAMENTOS EFICAZES PARA O TRATAMENTO DA PATOLOGIA DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO RECURSO PELO ÓRGÃO COLEGIADO DESTE TRIBUNAL. ARGUMENTOS REJEITADOS. **1. A ausência do referido medicamento na lista padronizada do SUS, estabelecida pelo Ministério da Saúde, não pode subtrair dos cidadãos carentes a medicação necessária à cura de suas**

enfermidades, tampouco pode impedir o judiciário de conceder um provimento para viabilizar o tratamento adequado e eficaz para o paciente. 2. No tocante à alegação de que o medicamento indicado pelo médico do enfermo pode ser substituído por outros disponíveis nas farmácias do Estado e indicados para combater a patologia da paciente, entendo que o mesmo não deve prosperar, uma vez que o medicamento a ser utilizado e a dosagem adequada para o restabelecimento da saúde da autora inserem-se no "mérito-medicinal-terapêutico". 6. Julgamento com base nos precedentes do TJPE. 5. Recurso improvido. 6. DECISÃO UNÂNIME (TJ-PE - AGV: 4009870 PE, Relator: Humberto Costa Vasconcelos Júnior, Data de Julgamento: 10/12/2015, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 18/01/2016 – grifo nosso).

REEXAME NECESSÁRIO. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO. PREDOMINÂNCIA DO DIREITO À SAÚDE. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE MEDICAMENTO SIMILAR PARA DISPENSAÇÃO GRATUITA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. 1. O relatório médico constitui comprovação suficiente da necessidade do tratamento pretendido, e evidencia que, não obstante exista tratamento diverso disponível no Sistema Único de Saúde, o medicamento prescrito é o adequado para o quadro atual apresentado pela paciente. **2. Conforme entendimento sumulado desta Corte de Justiça, "É dever do Estado-membro fornecer ao cidadão carente, sem ônus para este, medicamento essencial ao tratamento de moléstia grave, ainda que não previsto em lista oficial" (Súmula 18/TJPE).** 3. Inexiste violação ao princípio constitucional da separação de poderes quando o Judiciário se envolve em questões de mérito administrativo com a intenção de garantir a observância do princípio da legalidade 4. Reexame necessário improvido (TJ-PE - REEX: 3764741 PE, Relator: Eudes dos Prazeres França, Data de Julgamento: 22/01/2016, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 22/02/2016 – grifo nosso).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EXELON PATCH (RIVASTIGAMINA NA FORMA DE ADESIVO TRANSDÉRMICO). ALZHEIMER. SÚMULA 18 TJPE. TRATAMENTO COM MEDICAMENTO QUE FAZ PARTE DAS LISTAS OFICIAIS DO SUS NÃO ADEQUADOS AO TRATAMENTO DO PACIENTE. RAZOABILIDADE DAS ASTREINTES. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Constitui dever do Poder Público, em qualquer de suas esferas, assegurar a todas as pessoas o direito à manutenção da saúde, consequência indissociável do direito à vida. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. **2. O fato de o medicamento não fazer parte do rol ordinário dos fármacos fornecidos pelo Estado, não encerra o problema, nem dá causa à perda do objeto do feito. 4. Muito embora a lista de dispensa de medicamentos seja essencial à orientação e priorização da ação da Administração Pública na política estatal de assistência à saúde, ela não constitui pressuposto ao direito de obter o atendimento objeto de prescrição médica.** 5. Enunciado de Súmula nº. 18, do TJPE: É dever do Estado-membro fornecer ao cidadão carente, sem ônus para este, medicamento essencial ao tratamento de moléstia grave, ainda que não previsto em lista oficial. 6. A fixação de astreintes tem por escopo unicamente subjugar a recalcitrância do Estado, em caso de eventual descumprimento da ordem judicial, mostrando-se, pois, razoável a fixação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), porquanto o que está em debate é o direito à saúde do paciente. 7. Recurso de Apelação a que se nega provimento. 8. Decisão unânime (TJ-PE - APL: 4652479 PE, Relator: Democrito Ramos Reinaldo Filho, Data de Julgamento: 08/02/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 23/02/2017).

Em igual sentido: TJ-PE - APL: 4391306 PE, Relator: Rafael Machado da Cunha Cavalcanti, Data de Julgamento: 03/02/2017, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/03/2017; TJ-PE - REEX: 3784338 PE, Relator: Eudes dos Prazeres França, Data de Julgamento: 01/12/2015, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 08/01/2016.

Na espécie, o receituário juntado aos autos (Doc. ID 51559814), firmado por profissional de nutrição, comprova a necessidade do suplemento/insumo. Destarte, a prova carreada aos autos demonstra que a autora, quando do ajuizamento da demanda, necessitava dos alimentos e suplementos alimentares, impondo-se, pois, o acolhimento da pretensão autoral.

Reconhecendo-se a procedência do pedido inicial, deve o réu ser condenado ao pagamento das custas e da taxa judiciária, na forma do artigo 82, § 2º, do CPC.

Igualmente, deve a parte ré ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, na forma do artigo 85 do CPC c/c. o art. 4º, XXI, da LC nº 80/94.

Para fixação dos honorários, em atenção ao disposto nos incisos I a IV do § 2º do artigo 85 do CPC, observo o razoável grau de zelo da Defensora Pública e, ainda, a forma ética como atuou no processo; igualmente observo que se trata de causa de média complexidade; por fim, quanto ao trabalho realizado e tempo exigido para o serviço, observo que a Defensora Pública não apresentou

réplica, não postulou a produção de provas, nem se manifestou sobre a prova técnica produzida. Assim, ante o exposto, e considerando que o proveito econômico obtido é inestimável, bem como que o valor da causa é muito baixo, fixo o valor dos honorários, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do § 8º do artigo 85 do CPC.

Dispositivo

ANTE O EXPOSTO, tendo por supedâneo as razões sobreditas, **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL**, para condenar o réu a fornecer à autora, contínua e gratuitamente, **os alimentos e suplementos alimentares indicados no documento ID 51559814, nos termos postulados na inicial, mediante apresentação de laudo médico atualizado – com data não superior a 02 (dois) meses – que demonstre que a necessidade da dieta persiste.**

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e da taxa judiciária e de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000 (mil reais), a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco.

Dessa forma, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Não interposta apelação no prazo legal, remeta-se à instância superior para o reexame necessário, na forma do artigo 496, I e § 1º, do Código de Processo Civil.

Sairé, 05 de janeiro de 2021.

Paulo Rodrigo de Oliveira Maia

Juiz de Direito

1 TJ-PE - AI: 4446688 PE, Relator: Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 14/09/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 13/10/2017

Assinado eletronicamente por: PAULO RODRIGO DE OLIVEIRA MAIA
05/01/2021 11:06:11
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 73167968

21010511061121800000071725701

IMPRIMIR GERAR PDF